

통 보

1. 제 목 : 안산사업소(구 건제사업단) 화재보험 가입 등 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : #####(☆☆☆☆☆)
3. 내 용
가. 업무개요

안산시 단원구에 소재한 공단 소유 건제사업단 건물에서는 '21. 4월 원인미상 화재로 인하여 보험사 추산 약 4억 원 가량의 재산피해를 입었으며, 해당건물 노후화로 인한 복구비용 과다 등의 문제로, 현재는 부분 복구를 통해 임대사업을 계속하고 있으며, 현재도 해당 사업장에는 영진이엘 등 12개 업체가 입점하여 사업을 계속하고 있어 화재 등에 대한 위험대비가 필요한 상황입니다.

(1) 화재보험 가입금액 산정 관련

나. 관계법령 및 판단기준

「계약사무규정」 제83조(손해보험의 가입) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약 담당자는 계약을 체결함에 있어서 필요하다고 인정할 때에는 당해 계약의 목적물에 대하여 손해보험에 가입하거나 계약상대자로 하여금 손해보험에 가입하게 할 수 있으며,

「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제5조 제1항에 따르면 특수건물의 소유자는 그 특수건물의 화재로 인한 해당 건물의 손해를 보상받고 손해배상책임을 이행하기 위하여 그 특수건물에 대하여 손해보험 회사가 운영하는 특약부화재보험에 가입하도록 정하고 있습니다.

따라서, 공단 소유의 병원 및 건제사업단 건물은 여러 사람이 출입 또는 근무하거나 거주하는 건물로써 연면적 등 기준에 의한 특수건물로 법률에

따른 화재보험 의무가입 대상에 해당하며, 건물에 대한 화재보험은 보험의 목적물이 화재로 인하여 재산상의 손실을 입었을 때 그 손해액을 보상할 수 있도록 보험가입대상 금액을 적절히 판단하여 계약을 추진하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 건물 화재보험 가입현황을 살펴본 결과, [표 1], [표 2]와 같이 보험가입기준 금액을 장부가 혹은 보험가액 기준으로 산정하고 있었는데, 장부금액의 경우 공단은 2013년 국제회계기준 도입 시 자산에 대한 평가방법을 공정가치가 아닌 취득원가에 의한 평가방법을 적용하도록 하여 장부상 건물가액은 당시의 가액으로 산정한 것으로 실제 유형자산(건물) 노후화, 연면적 등으로 평가하는 보험사 보상기준인 보험가액과 비교하면 보험가입기준 금액은 차이가 발생할 수 있습니다.

[표 1] 건물 화재보험 가입현황 (내부)

구분	계약주체	보험가입기준	보험료(원)
본사	본사	장부가 기준 (취득원가-감가상각비)	- ■■ : 781,106
병원			- ◇◇ : 15,137,908
			- ◆◆ : 4,157,987
			- □□ : 4,024,248
			- ■■ : 3,713,309
			- ▲▲ : 4,043,286
			- △△ : 2,709,826
요양원	각 요양원	- 보험가액(보험사): 수원, 광주, 김해, 대구, 원주 - 장부가(보훈처): 대전, 남양주	- ●● : 919,926
			- ○○ : 1,018,426
			- 目目 : 1,545,728
			- 田田 : 2,486,200
			- 田田 : 491,400
			- 田田 : 1,502,500
			- 田田田 : 2,436,200
건제사업단	건제사업단	장부가 기준 (취득원가-감가상각비)	7,929,900
연구원	연구원	장부가 기준(보훈처)	524,800
보훈원	보훈원	보험가액 기준	- 田田田 : 1,228,600
			- JJJJ : 14,494,800
체육센터	체육센터	보험가액 기준	4,561,900
휴양원	휴양원	장부가 기준 (취득원가-감가상각비)	1,842,400

[표 2] 건물 화재보험 가입현황 (외부)

구분	심평원	관광공사	광해광업	석탄공사	산업인력
기준	장부가	장부가	장부가	보험가액 ⁷⁾ (보험사)	보험가액 (보험사)

화재보험의 경우 보험가입금액과 보험가액의 비율에 따라 보상이 이루어지는 미평가보험⁸⁾으로, 보험가입금액은 화재보험 가입 시 보험증권에 명기된 금액으로 계약상 보상의 최고한도액이고, 보험가액은 화재시점의 실제 보험목적물의 가치로써 법률상 보상의 최고한도액을 말하는데, 감사일 현재 건제사업단 건물의 화재보험이 가입된 「DB손해보험⁹⁾ 공장화재보험약관」 제9조(지급보험금의 계산)에 따르면 보험금 산출방식은 「지급보험금=손해액×보험가입금액÷보험가액의 해당액」이고, 보험가입금액이 보험가액보다 클 때는 손해액을 전액 보상하지만, 보험가입금액이 보험가액의 보다 적을 때는 실제 손해액보다 적은 금액을 보상받게 됩니다.

실제, 건제사업단 화재발생에 따른 보상금액을 살펴보면, [표 3]과 같이 보험가입금액이 보험가액에 비해 낮게 산정되어 있어 지급보험료 결정 시 위 산식에 따라 순손해액 전액이 아닌 감액된 금액으로 비례보상(보험가입금액÷보험가액의 해당액) 되었으며,

[표 3] 건제사업단 화재관련 지급보험료

(단위: 백만 원)

구분	목적물	보험가입금액 ¹⁰⁾	보험가액 ¹¹⁾	순손해액	지급보험료	비고
삼성	건물일부 (T&I)	200	525	153	73	보험가입 금액이 적은 경우로

7) 피보험자가 입을 가능성이 있는 손해(피보험이익)를 금전적으로 평가한 것으로 보험회사가 보상하여야 할 법률상 최고 한도액을 의미

8) 보험계약 당사자간에 보험액이 미리 협정되어 있지 않은 보험으로 평가미제보험이라고도 함.

9) 보험금 계산방식은 타 보험사일 경우도 유사하게 적용하고 있음.

구분	목적물	보험가입금액 ¹⁰⁾	보험가액 ¹¹⁾	순손해액	지급보험료	비고
DB	건물전체 (T&I)	236	1,049	343	77	비례보상
	건물일부 (영진이엘)	100	525	60	11	
지급 보험료 계				403 [*]	161	

* 순손해액 합계 시 중복되는 건물일부 순손해액 153백만 원은 제외

지급보험료가 순손해액에 미달됨에 따라 ☆☆☆☆☆에서는 [표 4]와 같이 순손해액에 임대보증금, 지급 보험료를 차감한 나머지 금액은 화재발생 원인 기관에 2차례('22.2.25. / '22.3.22.) 청구조치 하였으나, 감사일 현재까지 미환수된 상황입니다.

[표 4] 화재관련 T&I 구상권 청구금액

(단위: 백만 원)

청구대상	순손해액	임대보증금	지급보험료	청구금액
T&I(티앤아이), 대표 윤정옥	403	△103	△161	139

또한, 임대사업을 하고 있는 건제사업단의 경우, 보험가입금액이 적어 임차 업체들이 별도로 보험을 가입하는 등 이중으로 보험을 가입하고 있는 곳이 일부 확인되었으며, 화재 시 충분한 손해배상이 이루어지지 않는 경우 구상권 청구 등 불필요한 행정소요가 발생할 수 있어, 보장금액, 보험료 등을 감안한 보험가입금액 산정기준 재검토가 필요한 사실을 확인하였습니다.

(2) 화재 안전점검 개선조치 이행 관련

나. 관계법령 및 판단기준

「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」 제17조(개선건의)에 따르면 한국화재예방보험협회는 안전점검 결과 필요하다고 인정할 때에는 관계

10) 피보험자에게 지급할 금액의 최고한도로서 보험계약체결 당시에 계약당사자 간에 합의하여 보험증권상에 임의로 정하여 놓은 금액

11) 피보험자가 입을 가능성이 있는 손해(피보험이익)를 금전적으로 평가한 것으로 보험회사가 보상하여야 할 법률상 최고 한도액을 의미

행정기관에 그 방화시설의 개선에 필요한 조치를 하여 줄 것을 건의해야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 공단은 화재로 인한 인명 및 재산피해를 효과적으로 대응하기 위하여 한국화재예방보험협회의 개선사항에 대해서는 적시에 조치하여 사고발생 위험을 최소화해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 건제사업단의 최근 3개년 개선사항 조치결과를 확인한 결과 [표 5]와 같이 개선 사항 중 일부가 임차업체 설비, 교체 비용 발생 등의 사유로 조치되지 않은 상태임을 확인하였습니다.

[표 5] 2019~2021년 위험개선 권고사항 미처리 내역

NO	분류	관련사진	처리주체	미처리사유	비고
1	공정위험		임차업체 생산설비	자금 확보 후 처리예정	'19년 지적
2	공정위험		임차업체 생산설비	구조물 배치로 이격불가	'21년 지적
3	연소확대방지시설		공단 건축물	2층 전체 공실로 화재발생 위험 희박	'19년 지적
4	연소확대방지시설		공단 건축물	교체공사 비용 발생	'19년 지적
5	연소확대방지시설		공단 건축물	방화구획 설치 및 자동 방화셔터 설치불가	'19년 지적

4. 관계기관(부서) 및 관련자 의견

☆☆☆☆☆는 '21년 화재보험 가입 시, 전년대비 보험료 2.7%(보장금액 증가) 증액 가입했으며, 건물 화재보험을 공정가액에 기초하여 가입 시 보험가액이 2배 (2,664→4,182백만 원) 증가하여, 입주기관이 부담하는 보험료 또한 약 2배 증가 예상되어 사전협의를 필요하고, 위험개선 권고사항 미처리 내역 중, 1, 2번 항목은 '22년 중 처리예정이나, 3~5번 항목은 현행 건축법·소방법상 견제사업단 전체 시설 개보수 등이 불가피하여 최소 38억 원 이상 비용 투입이 필요('21년 6월 연구 용역 결과)하다는 의견을 제시하였습니다.

☆☆☆☆☆ 의견처럼 화재보험 가입 시 보장금액 증액으로 일부 위험이 제거된 것을 확인하였으나, ☆☆☆☆☆는 보험가입 금액 기준을 여전히 장부가액 기준으로 산정 (26억 원)하고 있어 '22년 추정 보험가액('21년 48억 원)과는 차이가 존재하였으며, 화재 발생 시 적절한 보상을 받을 수 없었던 기존의 경우와 유사한 문제가 발생할 위험이 존재하였습니다.

또한, 위험개선 권고사항 미처리의 경우 ☆☆☆☆☆의 의견처럼 대규모 자본예산이 소요되는 것은 사실이나, 해당 건물물은 영진이엘 등 10여개 임차업체 임직원이 상주하여 근무하고 있었으며, 건물 노후화, 목조 건축(일부) 등으로 인해 화재의 위험성은 점차 커지는 상황으로 적절한 소방시설 보완이 필요함에도, 한국화재보험 협회의 유사지적이 계속되고 있어 대책이 필요한 상황이었습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 화재 시 충분한 손해배상이 이루어질 수 있도록 입주기관과 협의하여, 보장금액, 보험료 등을 감안하여 보험가입금액 산정기준을 재검토 하고, 위험개선 권고사항 중 미조치된 사항들은 위험도, 비용 등을 검토하여 우선순위 별로 추진하시기 바랍니다. (통보)